第 3 章

企業間取引にかかわる法規制

第1節　独占禁止法による規制
第2節　業務委託等の取引にかかわる法規制
第3節　不正な取引行為にかかわる法規制
（不正競争防止法）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　独占禁止法による規制

この節で学ぶこと

自由経済社会において、事業者は自らの製品の品質向上、低価格化等といった事業活動により、消費者から選ばれる製品等を提供する。この点、特定の事業者が自らの利益を図るために、市場を独占したりカルテル等を行うと、市場の競争が制限・阻害されることとなる。そこで、公正かつ自由な競争を促進するために独占禁止法が制定されている。

この節では、独占禁止法に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

独占禁止法の概要および禁止行為の具体的態様、大店立地法に関する基本的事項

1　独占禁止法の目的と基礎概念

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」〔Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade〕（独占禁止法）の究極の目的は、資本主義社会での取引において弱者となりがちな消費者を保護し、経済の発展に結びつけるこ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

とである。そのためには、経済的な取引が行われる場（市場）において企業間で公正かつ自由な競争が確保される必要があり、その手段として、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法などを競争を阻害する要因として禁止している（独占禁止法1条）。

（独占禁止法の基礎概念）

事業者	商業、工業、金融業その他の事業を行う者のこと（独占禁止法2条1項）。
事業者団体	事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体またはその連合体のこと（独占禁止法2条2項）。
公共の利益	原則として、自由競争を基盤とする経済秩序を意味し、これを阻害する事態は、公共の利益に反することになる。
一定の取引分野	競争の行われる場、すなわち市場を意味する。
競争の実質的制限	市場における競争の実質的制限、すなわち競争の有効な機能をなくす効果のことであり、事業者の行為が最終的に独占禁止法に違反するか否かの判定基準である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）「事業者」「事業者団体」とは、具体的にはどのような者を指すのか。

A）「事業」とは、他人の求めに応じて、対価を得て、商品または役務を反復継続して供給する経済活動であると解されている。したがって、商法上の商人や会社のみならず、公共団体や医師、弁護士などの専門職・自由業者も上記に該当する事業を行っている限りでは、事業者に該当する。

　また、「事業者団体」には、一般法人（一般社団法人、一般財団法人）、公益法人（公益社団法人、公益財団法人）、組合の形態をとるものも含まれる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　私的独占

(1)私的独占の意義と排除・支配

「私的独占」〔private monopolization〕とは、ある事業者が他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為であり(独占禁止法2条5項)、同法3条で禁止されている。私的独占は、他の事業者の事業活動を排除・支配する行為、つまり市場の独占に向けての行為である。

「他の事業者の事業活動を排除する」とは、他の事業者の事業活動に不当な競争制限的行為により圧力を加え、その事業活動の継続を困難にして、その事業者を市場から実質的に閉め出してしまうことである(排除型私的独占)。

「他の事業者の事業活動を支配する」とは、他の事業者に圧力を加え、自己の意思に従わせることや、自由な判断に基づいた事業活動を行えなくすることをいう(支配型私的独占)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）「私的独占」に該当する行為の例として、どのようなものがあるか。

A）次のような事例を考えてみる。

X社は、食用缶詰のトップメーカーであり、単独でマーケットシェアが5割を超えるとともに、その実質的支配下にある4社のシェアを加えると、そのシェアは4分の3近くに達している。X社は、支配下の各社に対して販売地域、製品の種類、工場の立地の制限や、各社がコスト削減のためにX社に生産発注をせず、自社生産を行おうとする動きを阻止してきた。

この行為は、他社の事業活動を排除し、公共の利益に反して競争を実質的に制限するものであり、私的独占に該当し、独占禁止法3条の規定に違反する可能性がある。

このケースでは、他の企業を自己の従属下に置く「支配」と、他企業の製品製造を阻止する「排除」という行為類型が同時にみられるところが特徴的である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　不当な取引制限

(1)不当な取引制限の意義

「不当な取引制限」〔unreasonable restraint of trade〕とは、事業者が、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、もしくは引き上げ、または数量、技術、製品、設備等を制限するなど、相互にその事業活動を拘束すること等により、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう（独占禁止法2条6項）。

このような独立した事業者間の特定の事業活動についての共同行為を一般にカルテルと呼んでいる。カルテルは競争制限行為の典型であり、価格の持つ需給調整機能、資源最適配分機能を歪めることで経済の効率化を妨げる効果を持つ。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（不当な取引制限の態様の例）

行為態様	内　　容
価格協定	価格に関する協定で、特に値上げ協定は不当な取引制限の典型例であり、違法となるケースも少なくない。 価格協定の内容としては、例えば次の内容のものが禁止の対象となる。 ①　価格の維持または改定に関する協定 ②　最低販売価格、値上げ率など価格水準を決定する協定 ③　標準価格、基準価格、目標価格など価格設定の基準を決定する協定 ④　共通の価格算定方式を決定する協定 ⑤　リベート、手数料、値引きなど実質的に価格の構成要素となるものについて限度を決定する協定
生産制限協定	生産・販売・出荷などの数量を制限する協定である。これらの数量を制限する協定は、需給関係を操作し、価格維持を図る狙いの下に締結されることがあるため、禁止の対象とされている。
設備制限協定	生産設備の新設や増設を制限することにより、将来の生産数量を規制する行為である。
技術制限協定	同業者間で技術の開発・利用などを制限して、共存共栄を図ろうとする行為であり、経済社会の進歩を阻害するおそれが大きい。
取引制限協定	競争関係にある事業者間で、取引の相手方やその数、販売地域などを定めることにより顧客の争奪を制限する協定で、部分的な独占を形成する効果がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

不当な取引制限の行為主体は、独立した複数の事業者である（独占禁止法2条6項）。また、事業者団体によるカルテルは、独占禁止法8条で規制されている。「メーカーと卸売業者」といった取引段階の異なる事業者間についても、不当な取引制限に該当する場合がある。

(2)相互拘束と共同遂行

不当な取引制限が成立するためには、事業者が他の事業者と①相互に事業活動を拘束し（相互拘束）、または②共同して事業活動を遂行すること（共同遂行）が必要である。

ここでいう「相互拘束」とは、事業者間で協定した事項をお互いに守るように精神的圧迫を加えることである。この協定は、明示の合意に限られず、黙示の合意でも足りる。そして、精神的圧迫は、罰金や取引停止といった罰則のない紳士協定のような弱い協定でも事実上の拘束力を持ち得るとされ、相互拘束に該当すると考えられている。また、「共同遂行」とは、複数の事業者が意思を連絡して、同一の目標に向かって行動することをいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）例えば、メーカーと卸売業者というように、取引段階の異なる事業者間の行為が「不当な取引制限」に該当することがあるか。

A）公正取引委員会の「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針（第2部取引先の選択　第二3（注2））」では、「不当な取引制限は、事業者が『他の事業者と共同して…相互にその事業活動を拘束』することを要件としている（独占禁止法2条6項）。ここでいう事業活動の拘束は、その内容が行為者（例えば、メーカーと流通業者）全てに同一である必要はなく、行為者のそれぞれの事業活動を制約するものであって、特定の事業者を排除する等共通の目的の達成に向けられたものであれば足りる。」としている。

　したがって、「メーカーと卸売業者」といった取引段階の異なる事業者間についても、不当な取引制限に該当する場合がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）例えば、いわゆる紳士協定のように、その協定に違反しても罰金や取引停止といった罰則を科されないような弱い取決めも「相互拘束」に該当するのか。また、どのような場合に「共同遂行」があったと認められるのか。

A）不当な取引制限が成立するための要件の1つである「相互拘束」は、事業者間における協定事項をお互いに遵守するように精神的圧迫を加えることであり、このような精神的圧迫は、罰金や取引停止といった罰則のない紳士協定のような弱い取決めでも事実上の拘束力を持ち得るとして、相互拘束に該当すると考えられている。

　また、「共同遂行」とは、一般に、「複数の事業者が意思を連絡して、同一の目標に向かって行動すること」を指すとされ、①行為の外形の一致、②事業者間の意思の連絡、の2つがあるかどうかが決め手となる。不当な取引制限があったか否かが問題となったとき、行為の外形上の一致、例えば商品価格が同一であったか否かは比較的証明されやすいが、意思の連絡が存在したか否かは明確に証明できないことが多く、間接的な状況証拠から推認する方法がとられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)入札談合〔bid rigging〕

これは、競争入札に参加する建設業者等の間で、あらかじめ談合して特定の者を受注予定者とする行為や、入札価格を決める行為をいう。これらの行為は競争を実質的に制限する弊害が大きいため、公正取引委員会が特に厳しくチェックしている。

なお、入札談合については、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」(官製談合防止法)により、発注機関の担当職員の関与が規制されている。具体的には、公共事業の発注機関の職員が入札談合に関与していた場合、公正取引委員会は、当該発注機関の長等に対して改善措置を講ずるよう求めることができる(官製談合防止法3条)。また、発注機関が調査した結果、入札談合等関与行為を行った職員が故意または重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、各省各庁の長や地方公共団体の長等は、当該職員に対し、速やかに損害賠償を求めなければならない(官製談合防止法4条5項)。そのほか、当該職員には、懲戒処分がなされることもある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　不公正な取引方法

(1)不公正な取引方法とは

「不公正な取引方法」〔unfair trade practices〕とは、公正な競争を阻害するおそれがある一定の行為のうち、公正取引委員会が指定するものをいう（独占禁止法2条9項）。私的独占や不当な取引制限がいわば競争を実質的に消滅させる行為であるのに対し、不公正な取引方法は、競争はするものの、公正ではない方法を用いることによって有利な立場に立とうという行為である。

不公正な取引方法については、法律で基本概念と規制対象行為の一部を定めるほか（独占禁止法2条9項1号～5号）、その具体的内容が公正取引委員会の指定（一般指定、特殊指定）に委ねられているものもある（独占禁止法2条9項6号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　一般指定と特殊指定

不公正な取引方法の指定には一般指定と特殊指定があり、独占禁止法2条9項6号の規定に基づき、公正取引委員会が告示により行う（独占禁止法72条）。

一般指定（「不公正な取引方法」昭和57年公正取引委員会告示15号）は、あらゆる業種に一般的に適用されるものとして、不公正な取引方法が定められている。

一方、特殊指定は、特定の業種の特定の行為についてのみ適用される規定であり、新聞業、大規模小売業などについて個別具体的に指定されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」（流通・取引慣行ガイドライン）

一般指定および特殊指定において定められた不公正な取引方法に該当する行為について、公正取引委員会は、様々な運用指針等のガイドラインを公表している。その中でも、不公正な取引方法の運用が特に問題となる取引慣行に関し、包括的な指針を示すものとして、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」（流通・取引慣行ガイドライン）が重要である。流通・取引慣行ガイドラインは、わが国の流通・取引慣行について、どのような行為が、公正かつ自由な競争を妨げ、独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにすることによって、事業者および事業者団体の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てようとするものである。

流通・取引慣行ガイドラインは、第1部の「取引先事業者の事業活動に対する制限」、第2部の「取引先の選択」、第3部の「総代理店」の3部構成となっている。その中で、各行為類型に関して、具体的な行為例や要件を当てはめる場合に考慮すべき要素が詳細に説明されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　流通・取引慣行ガイドラインの具体的内容

本指針は、事業者および事業者団体の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てるため、我が国の流通・取引慣行について、どのような行為が、公正かつ自由な競争を妨げ、独占禁止法に違反するのかを具体的に検討している。

1　第1部　取引先事業者の事業活動に対する制限

(1)第1部の概要

第1部は、事業者が、取引先事業者に対して行う、販売価格、取扱商品、販売地域、取引先等の制限およびリベートの供与について、不公正な取引方法に関する規制の観点から、独占禁止法上の考え方を明らかにしている。

事業者が、取引先事業者の販売価格、取扱商品、販売地域、取引先等の制限を行う行為(「垂直的制限行為」)は、公正な競争を阻害するおそれがある場合に、不公正な取引方法として禁止されることとなる。垂直的制限行為に公正な競争を阻害するおそれがあるかどうかの判断に当たっては、具体的行為や取引の対象・地域・態様等に応じて、当該行為に係る取引およびそれにより影響

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

を受ける範囲を検討した上で、本指針記載の事項を総合的に考慮して判断することとなる。

(2)再販売価格維持行為

事業者が設定する希望小売価格や建値は、流通業者に対し単なる参考として示されているものである限りは、それ自体は問題となるものではない。

しかし、参考価格として単に通知するだけにとどまらず、その価格を守らせるなど、事業者が流通業者の販売価格を拘束する場合には、不公正な取引方法に該当し、原則として違法となる。

例えば、文書によるか口頭によるかを問わず、事業者と流通業者との間の合意によって、当該事業者の示した価格で販売するようにさせている場合には、再販売価格拘束があると判断される。

(3)非価格制限行為

事業者の非価格制限行為は、その行為類型および個別具体的なケースごとに市場の競争に与える影響をみて、違法となるか否かが判断される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

例えば、市場における有力な事業者が、取引先事業者に対し自己の競争者と取引しないよう拘束する条件を付けて取引する行為により、市場閉鎖効果が生じる場合には、当該行為は不公正な取引方法に該当し、違法となる。

(4)リベートの供与

仕切価格とは区別されて取引先に制度的にまたは個別の取引ごとに支払われる金銭を、一般的にはリベートという。リベートは、仕切価格の修正としての性格を有するもの、販売促進を目的としたものなど、様々な目的のために支払われること、また、価格の一要素として市場の実態に即した価格形成を促進するという側面も有することから、リベートの供与自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

しかし、リベートの供与の方法によっては、取引先事業者の事業活動を制限することとなり、独占禁止法上問題となる場合がある。事業者が供与の基準の不明確なリベートを裁量的に提供する場合などには、取引先事業者に対して事業者の販売政策に従わせやすくするという効果を生じ、取引先事業者の事業活動を制限することとなりやすい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このため、事業者においては、リベートの供与の基準を明確にし、これを取引の相手方に示すことが望ましい。

2　第2部　取引先の選択

第2部では、自由かつ自主的に行われるべき事業者による取引先の選択において、他の事業者と共同して競争者の新規参入を阻止しまたは競争者を排除するような行為等について、独占禁止法上の考え方を明らかにしている。

(1)顧客獲得競争の制限

事業者が他の事業者と共同して、または事業者団体が構成事業者の活動を制限して、次の類型の行為を行った場合、原則として違法となる。なぜなら、顧客の獲得を巡って行われる競争を制限するものだからである。

① 相互に顧客の争奪を行わないこととする行為
② 相互に他の事業者が既に事業活動を行っている市場に進出しないこととする行為
③ 新規参入者等を市場から排除しようとする行為

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)共同ボイコット

市場における公正かつ自由な競争の結果、ある事業者が市場から退出することを余儀なくされたり、市場に参入することができなかったとしても独占禁止法上問題となることはない。

しかし、事業者が競争者や取引先事業者等と共同してまたは事業者団体が、新規参入者の市場への参入を妨げたり、既存の事業者を市場から排除しようとする行為は、原則として違法となる。なぜなら、このような行為は、競争が有効に行われるための前提条件となる事業者の市場への参入の自由を侵害するものだからである。

例えば、競争関係にある事業者が共同して、新規参入しようとする全ての事業者に対して共同ボイコットを行い、新規参入しようとする事業者が市場に参入することが著しく困難となる場合には、市場における競争が実質的に制限されると認められ、当該行為は私的独占または不当な取引制限に該当し、独占禁止法3条の規定に違反する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)単独の直接取引拒絶

事業者がどの事業者と取引するかは、基本的には事業者の取引先選択の自由の問題である。事業者が、価格、品質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によって、ある事業者と取引しないこととしても、基本的には独占禁止法上問題となるものではない。

しかし、事業者が単独で行う取引拒絶であっても、例外的に、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手段として取引を拒絶する場合には違法となる。また、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的を達成するための手段として取引を拒絶する場合には独占禁止法上問題となる。

例えば、市場における有力なメーカーが、流通業者に対し、自己の競争者と取引しないようにさせることによって、競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるようにするとともに、その実効性を確保するため、これに従わない流通業者との取引を拒絶することは、不公正な取引方法に該当し、違法となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　第3部　総代理店

事業者は、自己の取り扱う商品を供給するに当たって、ある事業者に国内市場全域を対象とする一手販売権を付与する場合がある。このような一手販売権を付与される事業者を「総代理店」という。一手販売権を付与する事業者を「供給業者」といい、これらの間の契約を「総代理店契約」という。

総代理店契約は、市場に参入するコストや参入に伴うリスクの軽減を図ることができ、また、外国事業者が国内市場に参入するための手段として活用されることがある。代理店契約は一般的に競争促進に寄与し得るものである。

しかし、契約対象商品や契約当事者の市場における地位または行動いかんによっては、市場における競争を阻害することがある。

このため、本指針では、総代理店契約という取引形態に着目して、不公正な取引方法に関する規制の観点から，独占禁止法上の考え方を明らかにしている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)不公正な取引方法の態様

独占禁止法2条9項は、以下の11の行為類型を定め、このうち6つの行為(⑥～⑪の行為)については、それぞれに対応する一般指定行為を公正取引委員会が定めている。

(不公正な取引方法の行為類型)

① 共同供給拒絶
② 差別対価
③ 不当廉売
④ 再販売価格拘束
⑤ 優越的地位の濫用
⑥ 不当な差別的取扱い
⑦ 不当対価取引
⑧ 不当な顧客誘引および不当強制
⑨ 不当拘束条件付取引
⑩ 取引上の優越的地位の不当利用
⑪ 競争者に対する不当妨害

不公正な取引方法に該当する一般的な行為の多くは、行為の態様から直ちに違法となるのでなく、それが不当なとき(公正な競争を阻害するおそれがあるとき)に違法となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（不公正な取引方法の内容）

断りのない限り、表中の条文番号は独占禁止法の条文を示す。

共同の取引拒絶（２条９項１号、一般指定1項）	例えば、同業者等が結託して、特定の第三者または特定範囲外の者から商品や役務の供給を受けることや、商品や役務を供給することを拒絶し、これらの者の新規参入を困難にする行為や、既参入者を市場から締め出す行為などである。
不当廉売（２条９項３号、一般指定6項）	例えば、正常な価格競争の観点からみて不当に低い価格で商品や役務を提供し、競争者の販売活動を困難にさせるような行為などである。
不当顧客誘引（一般指定８項・9項）	例えば、虚偽や誇大な広告によって顧客を誘引したり、過大な景品を付けて商品を販売したりするような行為などである。
抱き合わせ販売（一般指定10項）	例えば、ある商品やサービスを販売する際に、別の商品やサービスを同時に購入するよう義務付ける行為などである。 ただし、２つ以上の商品を組み合わせた販売であっても、それによって、別個の特徴を持つ商品になるなど一定の場合には、抱き合わせ販売には該当しないことがある。
排他条件付取引（一般指定11項）	例えば、取引の相手方に対して、自己の競争者と取引しないことを条件として取引を行い、競争者の取引の機会を不当に減少させるおそれをもたらす行為などである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

再販売価格の拘束（2条9項4号）	例えば、メーカー等が、その供給する商品について、供給先である卸売業者や小売業者に対し、卸売価格、小売価格を指定し、契約などの実効性がある方法でこれを守らせる行為である。拘束が、メーカーからの要請ではなく、流通業者からの要請に基づく場合も、これに該当する。
拘束条件付取引（一般指定12項）	例えば、取引の相手方の事業活動を拘束する条件を付けて、当該相手方と取引をする行為であり、不当性（公正な競争を阻害するおそれ）を有する場合に違法とされる。
優越的地位の濫用（2条9項5号、一般指定13項）	例えば、有力な小売業者や元請事業者などが、取引上の地位が相手方（納入業者、下請業者等）に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、押付け販売、返品、協賛金の負担の要請、不利益な取引条件の設定またはその実施をするなどの行為である。
競争者に対する取引妨害（一般指定14項）	例えば、事業者が、競争関係にある他の事業者とその取引相手方との取引を不当に妨害したり、競争事業者の信用を毀損する行為である。競争事業者の活動を妨げ、競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがある場合に、取引妨害行為として禁止対象となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　事業者および事業者団体に対する規制

事業者および事業者団体は、不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定または国際的契約をしてはならない（独占禁止法6条・8条2号）。

また、事業者団体においては、組織上容易に構成員間の合意が成立し、また情報交換も活発に行われるので、競争制限的な行為が行われやすいという特徴がある。

そこで、独占禁止法は、事業者団体に固有の競争制限的な行為類型を列挙して禁止している（独占禁止法8条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）事業者団体については、どのような活動が独占禁止法に違反するのか。

A）事業者団体については、どのような活動が独占禁止法に違反するのかを明らかにして、適正な団体活動ができるようにするため、公正取引委員会は、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」（事業者団体ガイドライン）を公表している。事業者団体ガイドラインは、事業者団体によって行われる活動の類型に応じて、原則として違反となる行為、違反となるおそれがある行為、原則として違反とならない行為に分類して、それぞれの行為について具体例を挙げて説明している。

事業者団体の禁止行為には、以下のものがある（独占禁止法8条）。

（事業者団体の禁止行為）

一定の取引分野における競争の実質的制限	違反行為の態様は特に定めず、団体による組織的行為それ自体を行為類型として、そのうち競争を実質的に制限するもの（価格カルテル、取引の相手方の制限等）が禁止されている。
不当な国際的協定などの締結	外国の事業者もしくは事業者団体と、不当な取引制限や不公正な取引方法に該当する国際的協定を結ぶことが禁じられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

一定の事業分野における事業者数の制限	同種または類似の商品やサービスを提供する事業者の新規参入を阻止または困難にする等の方法により、事業者数の増加を制限することが禁止されている。
構成事業者の機能・活動の制限	構成事業者（事業者団体の構成員である事業者）が行う価格、取引数量、取引の相手方、営業に関する決定や活動を不当に制限することが禁じられている。
不公正な取引方法の勧奨	構成事業者にボイコットや差別的取扱いなど、不公正な取引方法に該当する行為の実施を働きかけることが禁止されている。

6　企業結合

独占禁止法は、その第4章において、株式保有の規制、役員兼任の制限、会社間の合併・分割・事業の譲受け等の規制を定めている。ここで規制される行為は、企業間の固い結び付きであり、「企業結合」〔business combine〕といわれるものである（独占禁止法9条以下）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

市場支配力の過度の集中の予防（一般集中規制）	①事業支配力が過度に集中することとなる会社の規制 ②銀行・保険会社の議決権保有の制限
市場支配力の形成・強化の予防（市場集中規制）	③会社の株式保有の制限 ④役員兼任の制限 ⑤会社合併・会社分割・事業譲受け等の制限

これらの規制は、企業結合によって市場における競争が実質的に制限されるのを防止するためになされている。公正取引委員会は、独占禁止法の規定だけでなく、規則や各種のガイドライン等を作成・公表して違反行為を防止しようとしている。

（1）事業支配力が過度に集中することとなる会社の規制（独占禁止法9条）

事業支配力が過度に集中することとなる会社を設立したり、既存の会社がそのような会社に転化することは禁止されている（独占禁止法9条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN 「事業支配力が過度に集中することとなる会社の考え方」

独占禁止法9条は、他の国内の会社の株式や社員の地位を取得し、または所有することで事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立・転化を禁止している。公正取引委員会は、禁止される会社についての事業者の予見可能性および運用の透明性を確保するため、「事業支配力が過度に集中することとなる会社の考え方」を作成、公表している。

これによると、独占禁止法9条3項の「会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社」という表現は、「会社＋子会社＋実質子会社」を会社グループとしてとらえるものであり、この会社グループについて事業支配力が過度に集中することになるかが判断される。

その上で、事業支配力が過度に集中することとなる会社として禁止される類型とは、

① 会社グループの規模が大きく、かつ、相当数の主要な事業分野のそれぞれにおいて別々の大規模な会社を有する場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

② 大規模金融会社と、金融又は金融と密接に関連する業務を営む会社以外の大規模な会社を有する場合
③ 相互に関連性のある相当数の主要な事業分野のそれぞれにおいて別々の有力な会社を有する場合

のいずれかに該当するものであるとした上で、これらの要件に該当するかどうかについて、総資産、売上高、事業分野の数、シェア等について具体的な数字を挙げて基準を示している。

(2)株式保有の規制(独占禁止法10条)

会社は、他の会社の株式を取得し、または所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、その株式を取得し、または所有してはならない。また、不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、または所有することも禁じられている(独占禁止法10条1項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)銀行・保険会社の議決権保有の制限(独占禁止法11条)

銀行または保険会社が金融会社以外の国内の会社(一般事業会社、独占禁止法10条3項参照)の議決権総数の5%(保険会社の場合は10%)を超えて取得または保有することは、原則として禁止されている(独占禁止法11条)。

(4)役員兼任の制限(独占禁止法13条)

会社の役員または従業員は、他の会社の役員を兼ねることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、他の会社の役員との兼任が認められない。また、会社は不公正な取引方法により、自己と国内において競争関係にある他社に対し、自己の役員、従業員がその会社の役員を兼ねることを認めるよう強制してはならない(独占禁止法13条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5)会社合併・会社分割・事業譲受け等の制限

会社合併・会社分割・事業譲受け等は、企業集中の典型的な形態である。したがって、これらの行為により一定の取引分野における競争が実質的に制限される場合、あるいは不公正な取引方法によりこれらの行為が行われる場合には、これらの行為およびその脱法行為が禁止される(独占禁止法15条～17条)。具体的には以下の行為が規制されている。

① 会社合併
② 会社分割(共同新設分割・吸収分割)
③ 共同株式移転
④ 事業譲受け等

a. 他の会社の事業の全部または重要部分の譲受け
b. 他の会社の事業上の固定資産の全部または重要部分の譲受け
c. 他の会社の事業の全部または重要部分の賃借
d. 他の会社の事業の全部または重要部分についての経営の受任
e. 他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(6)事前届出制度

国内売上高が所定の額を超える企業が、株式保有規制に関する行為や上記(5)の行為を行う場合には、原則として、事前に公正取引委員会にその計画を届け出なければならない(ただし、上記④c～eについては届出不要)。届出をした企業は、届出が受理された日から原則として30日以内は当該行為を行うことができない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(企業結合ガイドライン)

市場集中規制に関し、公正取引委員会は、「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(企業結合ガイドライン)を公表している。

企業結合ガイドラインの概要は次の通りである。

① 企業結合審査の対象となる企業結合の類型を示す。
② 一定の取引分野を確定するにあたっての判断基準を示す。
③ 「競争を実質的に制限することとなる」の意義を明らかにしている。
④ 企業結合の類型(水平型と垂直型・混合型)等に応じて競争を実質的に制限することとなるかどうかの検討の枠組みと判断要素を示す。
⑤ 競争を実質的に制限することとなる企業結合の問題を解消する措置(問題解消措置)について、事業譲渡等を例示している。

同指針は、例えば「③　競争を実質的に制限することとなる」の意義について、東京高等裁判所は、競争の実質的

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

制限に関し、「競争を実質的に制限するとは、競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団がその意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすことをいう」と判示したことを紹介している。

また、公正取引委員会によって、企業結合に関する計画（企業結合計画）が一定の取引分野における競争を実質的に制限することになるかの審査（企業結合審査）が行われている。そして、企業結合審査による結果の予見可能性や手続の迅速性・透明性を高めるために、「企業結合審査の手続に関する対応方針」が策定されている。

事前届出制度により届出をしようとする会社は、その届出をする前に、公正取引委員会に対して相談をすることができる（届出前相談）。

企業結合計画を公正取引委員会に届け出た後は、公正取引委員会が、企業結合計画について独占禁止法上の問題の有無を判断し、必要に応じて追加の報告・資料等の提出要請等を行う。問題がないと判断された場合には、公正取引委員会から、排除措置命令を行わない旨の通知がなされることとなる。また公正取引委員会は、確約手続の通知（本項7（1）ウのCOLUMN「確約手続」を参照）を行うこともできる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　企業結合ガイドラインの具体的内容

公正取引委員会は、①企業結合が②一定の取引分野における③競争を実質的に制限することとなるか否かについての審査(「企業結合審査」)を行う。

1　企業結合審査の対象

独占禁止法第4章(9条～18条)は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、企業結合を禁止している。これは、複数の企業が株式保有、合併等により一定程度又は完全に一体化して事業活動を行う関係(以下「結合関係」という)が形成・維持・強化されることにより、市場構造が非競争的に変化し、一定の取引分野における競争に何らかの影響を及ぼすことに着目して規制しようとするものである。

(1)株式保有(独占禁止法10条)

本指針は、たとえば、株式発行会社の総株主の議決権に占める株式所有会社の属する企業結合集団(独占禁止法10条2項に規定する企業結合集団をいう)に属する会社等が保有する株式に係る議決権を合計した議決権の割合が50%を超える場合を、企業結合審査の対象となるものとして挙げている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ただし、本指針は、株式発行会社の総株主の議決権のすべてをその設立と同時に取得する場合は、通常、企業結合審査の対象とはならないとしている。なぜなら、結合関係が形成・強化されるものではないからである。

(2)役員の兼任(独占禁止法13条)

本指針は、企業結合審査の対象となる場合として、次の2例を挙げている。

① 兼任当事会社のうちの1社の役員総数に占める他の当事会社の役員または従業員の割合が過半である場合
② 兼任する役員が双方に代表権を有する場合

この2例が他の要素を考慮しないで企業結合審査の対象となる理由は、会社の役員または従業員が他の一の会社の役員を兼任することにより、兼任当事会社間で結合関係が形成・維持・強化されるからである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)合併および合併と類似の結合

ア　合併(独占禁止法15条)

合併の場合は、複数の会社が一つの法人として一体となるので、当事会社間で最も強固な結合関係が形成されることとなる。

たとえ、株式保有や役員兼任によって一定の結合関係があるにもかかわらず、競争への影響をみて、「結合関係がそれほど強くないことから問題ない」とされた場合であっても、合併により結合関係が強まり、問題とされる場合もあり得る。

イ　合併類似の制度

(ア)分割(独占禁止法15条の2)

共同新設分割または吸収分割の場合には、事業を承継させようとする会社の事業の全部または重要部分が、事業を承継しようとする会社に包括的に承継される。このため、競争に与える影響は合併に類似するものである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（イ）共同株式移転（独占禁止法15条の3）

共同株式移転は、新たに設立される会社が複数の会社の株式の全部を取得するので、合併と同様に、当事会社間で強固な結合関係が形成されることとなる。

（4）事業譲受け等（独占禁止法16条）

事業の全部譲受けは、譲渡会社の事業活動が譲受会社と一体化するという意味では、競争に与える影響は合併に類似する。

しかし、譲受け後は譲渡会社と譲受会社との間につながりはない。このため、譲渡対象部分が譲受会社に新たに加わる点に着目すれば足りる。事業の重要部分の譲受けおよび事業上の固定資産の譲受けについても同様である。

なお、100％出資による分社化のために行われる事業等の譲受けは、通常、企業結合審査の対象とはならない。なぜなら、このような場合は、原則として、結合関係が形成・強化されるものではないからである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

２「一定の取引分野」の基本的考え方

一定の商品の範囲、地理的範囲等に関して、基本的には、需要者にとっての代替性という観点から判断される。

必要に応じて供給者にとっての代替性という観点も考慮される。

３「競争を実質的に制限する」の意義

同指針は、例えば「③　競争を実質的に制限する」の意義について、東京高等裁判所は、競争の実質的制限に関し、「競争を実質的に制限するとは、競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団がその意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすことをいう」と判示したことを紹介している。

企業結合の形態は様々であり、本指針は企業結合の類型（水平型と垂直型・混合型）等に応じて競争を実質的に制限することとなるかどうかの検討の枠組みと判断要素を示している。たとえば、次のような分類である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ⅰ　水平型企業結合：同一の一定の取引分野において競争関係にある会社間の企業結合をいう。

ⅱ　垂直型企業結合：例えば、メーカーとその商品の販売業者との間の合併など取引段階を異にする会社間の企業結合をいう。

ⅲ　混合型企業結合：例えば、異業種に属する会社間の合併、一定の取引分野の地理的範囲を異にする会社間の株式保有など水平型企業結合または垂直型企業結合のいずれにも該当しない企業結合をいう。

本指針は、水平型企業結合は、一定の取引分野における競争単位の数を減少させるので、競争に与える影響が最も直接的であり、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる可能性は、垂直型企業結合や混合型企業結合に比べ高い。これに対し、垂直型企業結合および混合型企業結合は、一定の取引分野における競争単位の数を減少させないので、水平型企業結合に比べて競争に与える影響は大きくなく、一定の場合を除き、通常、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは考えられないとしている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　その他

本指針は、競争を実質的に制限することとなる企業結合の問題を解消する措置（問題解消措置）について、事業譲渡等を例示している。

COLUMN　独占禁止法の適用除外

独占禁止法は、公正で自由な競争の促進を図ることを目的とするが、実際の経済においては、部分的に競争を制限した方が、長い目で見て競争の推進につながるような場合もある。そこで、厳格な要件と一定の手続の下に、競争制限的な行為の一部が、例外的に、独占禁止法の適用を除外されている（独占禁止法21条以下等）。知的財産権の行使、組合の行為、再販売価格維持行為の一部が独占禁止法の規定によって適用除外とされ、また、多くの他の法律により主としてカルテル行為の一部も独占禁止法の適用除外となっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

7　独占禁止法の運用

独占禁止法違反行為は、その態様と競争制限的効果（違法性）の程度において一様でないため、違反行為に対する法的措置として、①行政上の措置を中心に、違法性の高いものには②刑事上の措置（刑事罰）を設けるとともに、違反行為による被害者の救済のために③民事上の措置（差止請求、損害賠償請求）を用意している。

これらの措置は、それぞれ別個の機能を有しているが、公正取引委員会による独占禁止法の一元的な処理が図られるようにするため、②の措置（刑事罰）については公正取引委員会の専属告発が前提とされ、③の措置（損害賠償請求）については公正取引委員会の排除措置命令の確定が大きな役割を果たしている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(1)公正取引委員会〔Fair Trade Commission〕による行政上の措置

ア)公正取引委員会の事件処理手続

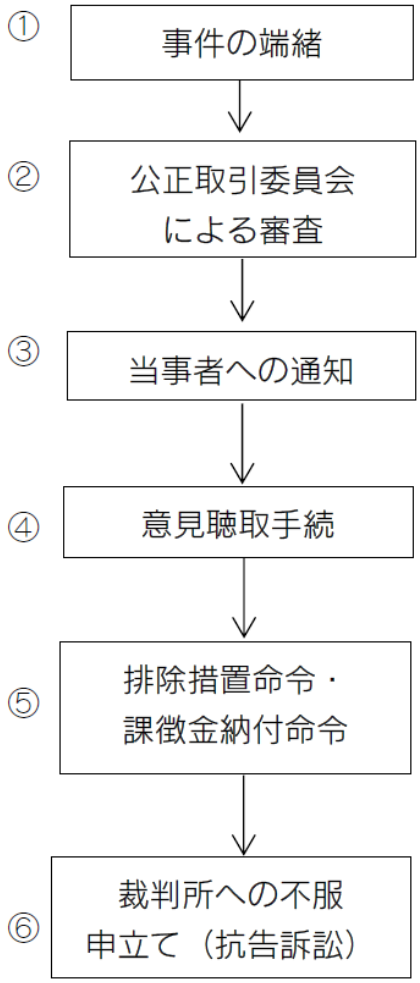
公正取引委員会は、独占禁止法違反の可能性があると考える事件について情報収集(審査手続)を行う。その後の手続等を進めるためには、様々な方法で、各種の情報を把握する必要がある(事件の端緒)。事件の端緒としては、①一般人から公正取引委員会に対する報告(独占禁止法45条1項)、②公正取引委員会自らの職権探知(同条4項)、③中小企業庁長官からの調査請求(中小受託取引適正化法9条)がある。

なお、公正取引委員会の行う調査には、「任意調査」と「強制調査」とがある。任意調査は、相手方の任意の協力を前提として行うもので、比較的軽微な事件について用いられる。強制調査には「行政調査」と「犯則調査」の2種類がある。このうち犯則調査は、犯罪捜査の目的で行われる調査であり、刑事告発によって刑事手続に移行することが当然の前提とされており、一定の範囲で相手方の抵抗を実力で排除して調査することができる(独占禁止法101条以下)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（事件処理手続の概要）

図中の法律名のない引用条文は独占禁止法上のものである。



①事件の端緒には、一般人から公正取引委員会に対する報告（45条1項）、公正取引委員会自らの職権探知（同条4項）、中小企業庁長官からの調査請求（下請法6条）がある。

②公正取引委員会は、事件について、必要な調査（任意調査・強制調査）を行う（45条2項・47条・48条・101条～116条）。（注）

③調査の結果、違反行為が認められた場合、必要な排除措置命令や課徴金納付命令をする前に、当事者にその内容および意見聴取を行う旨を知らせる（50条）。

④公正取引委員会の意見聴取官は、当事者に処分の内容を説明する。当事者には、その処分内容に対し、意見陳述、証拠提出、質問をする機会が与えられる（49条・52条～59条）。

⑤公正取引委員会における合議により、処分（排除措置命令・課徴金納付命令等）が決定・発令される（61条～65条）。

⑥公正取引委員会の処分に対して不服がある場合には、裁判所に命令取消しの訴えを提起することができる（行政事件訴訟法3条1項2項）。この訴訟は、東京地方裁判所の専属管轄である（85条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（注）一定の調査については、弁護士と依頼者間の秘匿特権を制度として認めたものとして、「判別手続」の制度が設けられている。すなわち、独占禁止法違反の疑いがある取引行為をめぐり、公正取引委員会の調査対象の事業者が外部の弁護士から法的助言を得るためになされた「秘密のコミュニケーション」の内容を記載した文書等について、公正取引委員会の判別官が一定の要件を満たすと認めた文書は、審査官に開示することなく事業者に還付される。

COLUMN　「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」

公正取引委員会による調査活動には、犯則調査と行政調査とがある。

犯則調査	公正取引委員会が刑事告発相当と判断した犯則事件（独占禁止法89～91条にかかる罪）を対象として行われる調査
行政調査	犯則事件に至らない独占禁止法違反事件を対象として行われる調査

犯則事件の調査および告発の方針については、「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」において、次のように定められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

公正取引委員会は、次の事案について、積極的に刑事処分を求めて告発を行う。

①一定の取引分野における競争を実質的に制限する価格カルテル、供給量制限カルテル、市場分割協定、入札談合、共同ボイコット、私的独占その他の違反行為であって、国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案
②違反を反復して行っている事業者・業界、排除措置に従わない事業者等に係る違反行為のうち、公正取引委員会の行う行政処分によっては独占禁止法の目的が達成できないと考えられる事案

ただし、下記の者については、告発を行わない。

(ア)調査開始日前に単独で最初に課徴金の免除にかかる事実の報告および資料の提出を行った事業者
(イ)調査開始日前に他の事業者と共同して最初に課徴金の免除にかかる事実の報告および資料の提出を行った事業者
(ウ)前記アまたはイに該当する事業者の役員、従業員等であって当該独占禁止法違反行為をした者のうち、当該事業者の行った公正取引委員会に対する事実の報告および資料の提出ならびにこれに引き続いて行われた公正取引委員会の調査における対応等について、当該事業者と同様に評価すべき事情が認められるもの

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）独占禁止法違反行為に対する刑事告発はどのようになされるのか。また、独占禁止法違反に対し刑事上の制裁を科するため、公正取引委員会が告発するのはどのような場合か。

A）独占禁止法違反行為に対する刑事罰のうち主要なもの（独占禁止法89条～91条の罪）は、公正取引委員会の告発を訴訟条件としている（専属告発、独占禁止法96条）。両罰規定（独占禁止法95条）も、独占禁止法89条などの特則である以上、専属告発の対象となる。これに対し、刑法96条の6第2項の談合罪は専属告発の対象ではない。

公正取引委員会は、次のような事案に該当すると疑うに足りる相当の理由のある事件について、犯則調査を行い、その結果、犯則の心証を得た場合には、積極的に刑事告発を行う方針であるとされている。

①価格カルテル、市場分割協定、入札談合、共同ボイコット等の違反行為であって、国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

②反復して違反している事業者・業界、排除措置に従わない事業者等にかかる違反行為のうち、行政処分では独占禁止法の目的が達成できないと考えられる事案

なお、公正取引委員会は、「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」により、その方針を公表している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）排除措置命令

公正取引委員会は、審査の結果、違反行為があると認めた場合には、違反行為者に対し、違反行為を排除し、違反行為の再発防止を図るために必要な措置をとるよう命令する行政処分（排除措置命令）を行うことができる（独占禁止法7条・8条の2・17条の2・20条）。ただし、公正取引委員会は、排除措置命令をしようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について、意見聴取を行わなければならない（独占禁止法49条）。

意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに指定する職員（「指定職員」）が主宰し（独占禁止法53条1項）、非公開で行われる（独占禁止法54条4項）。当事者は、意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書および証拠を提出することができる（独占禁止法55条）が、当事者が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠を提出しない場合には、指定職員は、当事者に対し改めて意見を述べ、および証拠を提出する機会を与えることなく意見聴取を終結することができる（独占禁止法57条）。排除措置命令が確定した後にこれに従わない場合、刑事罰に処される（独占禁止法90条3号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ）課徴金〔surcharge〕納付命令

独占禁止法に違反する行為については、行政上の措置として、違反行為による経済上の利得を課徴金として国庫に納付することが命じられることがある（課徴金納付命令、独占禁止法62条・7条の2第1項・7条の9第1項2項・20条の2～20条の6）。

a. 課徴金の対象（違反類型）と課徴金の算定

課徴金の対象となる違反類型には、①商品または役務の対価に影響を及ぼす不当な取引制限、②私的独占（支配型私的独占については商品または役務の対価に影響を及ぼすものに限る）、③不公正な取引方法の一部の行為（共同取引拒絶・差別対価・不当廉売・再販売価格維持行為および優越的地位の濫用）がある（独占禁止法7条の2・7条の9・20条の2～20条の6）。ただし、③に該当する行為については、優越的地位の濫用を除き、一定の期間内に同一の違反行為が繰り返された場合に課徴金の対象行為となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

課徴金の額は、原則として違反行為の実行として事業活動を行った日または当該行為を行った日からそのような事業活動や行為がなくなる日までの期間における当該商品または役務の売上額に、所定の算定率を乗じて算定される。

不当な取引制限については、違反行為を繰り返したり主導的役割を果たした場合の算定率の加重および早期に違反行為をやめた場合の算定率の軽減の制度がある（独占禁止法7条の3～7条の6）。また、このうち、違反行為を繰り返した場合に算定率を加重する制度については支配型私的独占にも準用されている（独占禁止法7条の9第3項）。

b. 課徴金減免制度

不当な取引制限やこれを内容とする国際的協定等については、公正取引委員会の審査（調査）に協力して情報を提供した事業者等に対して課徴金の免除または減額という恩典（リニエンシーとも呼ばれる）が用意されている（独占禁止法7条の4～7条の6・8条の3）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

課徴金減免制度の概要は、次に示す通りである。

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">申請の状況</th><th colspan="3">減免率内訳</th></tr>
<tr><th>合計</th><th>順位減額</th><th>協力度合い</th></tr>
<tr><td rowspan="4">調査開始日前</td><td>申請順位が1番目</td><td>100%</td><td>100%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>申請順位が2番目</td><td>最大60%</td><td>20%</td><td rowspan="3">＋最大40%</td></tr>
<tr><td>申請順位が3～5番目</td><td>最大50%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>申請順位が6番目以降</td><td>最大45%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">調査開始日後</td><td>最大3社</td><td>最大30%</td><td>10%</td><td rowspan="2">＋最大20%</td></tr>
<tr><td>上記以降</td><td>最大25%</td><td>5%</td></tr>
</table>

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）課徴金減免制度（リニエンシー）は、どのような趣旨に基づく制度か。

A）事業者によるカルテルやこれを内容とする国際的協定等は、巧妙かつ秘密裏に行われるのが通常であり、その発見・摘発は困難である。そこで、事業者が、自ら関与したカルテル・談合について、その違反内容を公正取引委員会に報告・資料提出することに対しインセンティブを与えることにより、カルテルの発見・解明を容易にし、競争秩序を早期に回復することがリニエンシーの目的である。

公正取引委員会に対し、違反内容を自主的に報告した事業者は、当該事業者が関与したカルテル行為に関する課徴金が減免される。

具体的には、減免申請の順位に応じた減免率に、事業者の協力が事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率を加えた減免率が適用される（調査協力減算制度）。

なお、減免申請をすることのできる申請者数に上限は設けられておらず、すべての調査対象事業者に調査協力の機会がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

c. 罰金との調整

課徴金納付命令の対象となったものと同一の事件について罰金刑が確定した場合には、原則として罰金額の半額は課徴金額から差し引かれる（独占禁止法7条の7）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　確約手続

確約手続とは、独占禁止法違反の疑いのある事案について、公正取引委員会と事業者との間の合意により解決する制度である。この制度は、競争上の問題の早期是正、当局と事業者が協調的に事件処理を行う領域の拡大をその制度趣旨としている。

確約手続の概要は、以下の通りである。

まず、確約手続は、独占禁止法違反の疑いを持った公正取引委員会から事業者に対する当該行為の通知により開始される（独占禁止法48条の2）。事業者は、この通知を受けてから、60日以内に自主的に排除措置計画を作成、申請する（独占禁止法48条の3第1項2項）。そして、事業者からの申請を受けて、公正取引委員会は、当該計画が排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであること、排除措置が確実に実施されると見込まれるものであること、という2つの基準を充たした場合、これを認定する（独占禁止法48条の3第3項）。認定の効果は、「当該認定に係る疑いの理由となった行為及び排除措置に係る行為について」、公正取引委員会は排除措置命令・課徴金納付命令を出さないとされている（独占禁止法48条の4）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)刑事上の措置(刑事罰)

私的独占・不当な取引制限などの独占禁止法違反行為には、排除措置命令や課徴金納付命令のような行政上の措置のほかに、刑事罰の定めがある(独占禁止法89条以下)。これにより違反抑止効果が期待されている。すなわち、私的独占・不当な取引制限をした者および独占禁止法8条1号に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限した者は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処せられる(独占禁止法89条)ほか、その者を使用する法人・団体に対しても5億円以下の罰金刑が科される(両罰規定、独占禁止法95条)。

(3)民事上の措置(差止請求と損害賠償請求)

不公正な取引方法によってその利益を侵害された者等には、差止請求権が認められている(独占禁止法24条)。

また、独占禁止法違反行為によって損害を受けた者は、違反行為者である事業者・事業者団体に対して損害賠償を請求することができる(独占禁止法25条・26条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）独占禁止法違反行為によって損害を受けた者による違反行為者に対する損害賠償請求はどのように行われるか。

A）独占禁止法違反行為によって損害を受けた者、例えば違反行為者と競争関係にある事業者、取引の相手方、一般消費者などは、公正取引委員会の排除措置命令が確定した後に、違反行為者である事業者・事業者団体に対して損害賠償を請求することができる（独占禁止法25条・26条）。違反行為者は故意・過失がなくても損害賠償責任を負う（独占禁止法25条）。

　また、排除措置命令の確定の有無と関係なく、民法709条に基づく損害賠償請求をすることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　独占禁止法を遵守するために（独占禁止法遵守マニュアルの意義）

独占禁止法の規定は、民法や商法の規定と異なり、その企業の置かれている状況の違いに応じて様々な形で適用される。そのため、当該企業の置かれている立場に応じて具体的に適用すべき基本ルールを作成することが必要になる。この基本ルールが各企業においてマニュアルの形式で作成されたものを一般に「独占禁止法遵守マニュアル」という。

「独占禁止法遵守マニュアル」は、次のような内容を含むのが通常である。

① 各企業や業界団体のトップが独占禁止法を遵守する旨の宣言（経営トップの姿勢表明）
② 独占禁止法の趣旨、規制内容、ペナルティなどの説明（独占禁止法に関する一般的説明）
③ 具体的な行動指針やべからず集（独占禁止法に関する具体的行動基準）
④ 社内の相談体制やチェック体制の説明（独占禁止法の遵守手続）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2024年の建設業法等の改正

2024年6月に、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設工事の適正な施工の確保を図るため、建設業者による通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする請負契約または著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止などの措置を講ずる必要があることから、建設業法および公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正された。建設業法の主要な改正事項は、次の通りである。

(1)労働者の処遇改善

① 労働者の処遇確保が建設業者の努力義務化された（改正建設業法25条の27第2項。2024年12月13日施行）。国は、取組状況を調査・公表し、中央建設業審議会へ報告するものとされた（改正建設業法40条の4。2024年9月1日施行）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

② 中央建設業審議会は「労務費の基準」を作成し、その実施を勧告することができることとされた（改正建設業法34条2項。2024年9月1日施行）。

③ 著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼が禁止され、国土交通大臣等は、違反発注者に勧告・公表をすることができることとされた（改正建設業法20条2項6項～8項等。2025年12月12日施行）。

④ 原価割れ契約の禁止が受注者にも導入される（改正建設業法19条の3第2項。2025年12月12日施行）。

（2）資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

① 資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化された（改正建設業法20条の2第2項。2024年12月13日施行）。

② 資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」が契約書記載事項として明確化された（改正建設業法19条1項8号。2024年12月13日施行）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③　資材高騰が顕在化した場合において、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときに、注文者が誠実に協議に応じる努力義務が定められた（改正建設業法20条の2第4項。2024年12月13日施行）。

（3）働き方改革等

著しく短い工期による契約締結が受注者にも禁止された（改正建設業法19条の5第2項。2025年12月12日施行）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2024年の「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の制定

2024年6月に、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアの提供等を行う事業者を指定し、特定ソフトウェアに係る競争を制限するおそれのある行為を禁止する等の措置を講ずるため、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」（以下、「スマホソフトウェア競争促進法」という）が成立した（2025年12月18日施行）。その概要は、次の通りである。

(1)スマホソフトウェア競争促進法の目的

スマホソフトウェア競争促進法は、スマートフォンが国民生活および経済活動の基盤としての役割を果たしていることに鑑み、スマートフォンの利用に特に必要な「特定ソフトウェア」の提供等を行う事業者に対し、競争環境の整備を図ることを目的とする（スマホソフトウェア競争促進法1条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)規制対象事業者の指定

公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、特定ソフトウェアの種類ごとに政令で定める一定規模以上の事業を行う者を規制対象事業者として指定するものとされ、この指定を受けた事業者を「指定事業者」という(スマホソフトウェア競争促進法3条)。

(3)禁止事項および遵守事項の整備

① 他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならない(スマホソフトウェア競争促進法7条1号)。

② 他の課金システムを利用することを妨げてはならない(スマホソフトウェア競争促進法8条1号)。

③ デフォルト設定を簡易な操作により変更できるようにするとともに、ブラウザ等の選択画面を表示しなければならない(スマホソフトウェア競争促進法12条)。

④ 検索において、自社のサービスを、正当な理由がないのに、競争関係にある他社のサービスよりも優先的に取り扱ってはならない(スマホソフトウェア競争促進法9条)。

⑤ 取得したデータを競合サービスの提供のために使用してはならない(スマホソフトウェア競争促進法5条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑥　アプリ事業者が、OSにより制御される機能を自社と同等の性能で利用することを妨げてはならない（スマホソフトウェア競争促進法7条2号）。

なお、①、②および⑥には、正当化事由がある。正当化事由が認められるのは、「セキュリティ、プライバシー、青少年保護等のために必要な措置であって、他の行為によってその目的を達成することが困難である場合」である。

（4）違反に対する措置等

禁止事項の違反がある場合、公正取引委員会は、排除措置命令を行うことができる（スマホソフトウェア競争促進法18条）。

スマホソフトウェア競争促進法7条および8条（1号および2号に係る部分に限る）の違反には、課徴金納付命令（算定率20％）が課される（スマホソフトウェア競争促進法19条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD